

PORTARIA Nº 1/PRES./2024 – TEXTO ORIGINAL

Dispõe sobre o Plano de Contratações Anual no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 19 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008; pelo inciso I do caput do art. 41 e pelo inciso II do § 2º do art. 41 da Resolução nº 12, de 17 de dezembro de 2008; e pelo inciso II do art. 3º da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 5º e no inciso VII do caput do art. 12, ambos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento da gestão e da governança das contratações no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o Plano de Contratações Anual (PCA) a que se refere a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).

Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, considera-se:

I – Plano de Contratações Anual (PCA): documento que consolida as demandas de contratação que o Tribunal planeja realizar durante o exercício imediatamente subsequente ao de sua elaboração;

II – exercício de elaboração do PCA: exercício financeiro em que as demandas institucionais são consolidadas para compor o PCA a ser executado no exercício seguinte;

III – exercício de execução do PCA: exercício financeiro em que as contratações previstas no PCA devem ser realizadas;

IV – Documento de Formalização de Demanda (DFD): documento no qual é evidenciada e detalhada a necessidade de contratação e a partir do qual é elaborado o PCA;

V – unidade demandante: unidade responsável por elaborar o DFD, requerendo a contratação de bem, serviço ou obra, incluindo eventual renovação contratual, para o atendimento de necessidade da instituição; e

VI – unidade coordenadora da contratação: unidade responsável pelo planejamento e gestão das contratações, visando à satisfação da necessidade identificada pela unidade demandante.

Parágrafo único. A unidade coordenadora da contratação no âmbito do TCEMG é a Diretoria de Administração.

Art. 3º A elaboração do PCA tem como objetivo:

I – aprimorar, no âmbito do TCEMG, o planejamento das contratações administrativas, alinhado às melhores práticas de gestão e governança públicas;

II – promover a racionalização e a padronização das contratações;

III – garantir o alinhamento das contratações com o planejamento estratégico e instrumentos de governança do TCEMG;

IV – subsidiar a elaboração de proposta orçamentária;

V – evitar o fracionamento de despesa; e

VI – sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a incrementar a competitividade.

CAPÍTULO II

DO PROCESSAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Seção I

Da elaboração

Art. 4º O PCA deverá conter todas as contratações a serem realizadas no exercício financeiro imediatamente subsequente, incluindo bens, serviços, obras e eventuais renovações contratuais.

Parágrafo único. Ficam dispensados de registro no PCA:

I – as hipóteses previstas nos incisos VI, VII e VIII do caput do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

II – a despesa realizada sob o regime de adiantamento, nas hipóteses previstas na Resolução nº 10, de 14 de dezembro de 2016, deste Tribunal, ou outro ato normativo que a substituir;

III – o item classificado como sigiloso, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou abrangido pelas demais hipóteses legais de sigilo.

Art. 5º O processo de elaboração do PCA tem início com o preenchimento do DFD pela unidade demandante no sistema eletrônico de informações adotado pelo TCEMG, devendo conter as seguintes informações:

I – justificativa da necessidade da contratação;

II – descrição sucinta do objeto;

III – quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual;

IV – estimativa preliminar do valor da contratação;

V – indicação da data pretendida para a conclusão da contratação;

VI – indicação, se for o caso, do(s) contrato(s) vigente(s) que será(ão) substituído(s) pela contratação demandada;

VII – grau de prioridade da contratação na visão da unidade demandante;

VIII – indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD, quando for o caso, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas;

IX – forma prevista para pagamento, se integral ou parcelada;

X – natureza da demanda, se continuada ou por escopo; e

XI – nome da unidade demandante, com a identificação do seu respectivo responsável, e da equipe de planejamento da solução.

§ 1º Para cumprimento do disposto no caput, a unidade demandante deverá anexar, no processo por ela instaurado, o relatório de item do Catálogo de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – CATMAS.

§ 2º A estimativa do valor da contratação a que se refere o inciso IV do caput deverá contemplar:

I – a atualização financeira com base em índice oficial previsto em contrato e projetado para o exercício financeiro seguinte, no caso de contrato continuado; e

II – os aditivos de acréscimos no objeto do contrato necessários à expansão do serviço prestado ou do fornecimento de material.

§ 3º A unidade coordenadora da contratação poderá indicar a necessidade de complementação ou ajuste de informação no DFD.

Art. 6º O processo instaurado pela unidade demandante no sistema eletrônico de informações adotado pelo TCEMG, instruído com o DFD, deverá ser encaminhado para a unidade coordenadora da contratação até 1º de abril do exercício de elaboração do PCA.

Seção II

Da consolidação e aprovação

Art. 7º Encerrado o prazo previsto no caput do art. 6º desta Portaria, a unidade coordenadora da contratação consolidará as demandas a ela encaminhadas e adotará as medidas necessárias para:

I – agregar, com o auxílio da Superintendência de Gestão e Finanças, os DFDs com objetos de mesma natureza, com vistas à racionalização de esforços de contratação e à economia de escala;

II – coletar informação, com o auxílio da unidade demandante, para caracterização e priorização das demandas de contratação;

III – adequar e consolidar o PCA, observados o disposto no art. 3º desta Portaria e as orientações fornecidas pela Diretoria de Finanças;

IV – elaborar o calendário de contratação, por grau de prioridade da demanda, considerada a data estimada para o início do processo individual de contratação.

Parágrafo único. A unidade coordenadora da contratação concluirá o plano até 30 de maio do exercício de elaboração do PCA e o encaminhará à Superintendência de Gestão e Finanças, para validação, e à Diretoria de Finanças, para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária.

Art. 8º Após a validação de que trata o parágrafo único do art. 7º, o PCA será encaminhado para a Diretoria-Geral, que poderá reprovar itens nele previstos ou devolvê-lo à Superintendência de Gestão e Finanças, se necessário, para que sejam feitas adequações.

Parágrafo único. As medidas de que tratam o caput deverão ser concluídas até a primeira quinzena de junho do exercício de elaboração do PCA.

Art. 9º O PCA será remetido pela Diretoria-Geral ao Presidente do Tribunal, para aprovação.

§ 1º A aprovação do PCA se dará até 30 de junho do exercício de sua elaboração, devendo ser disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do TCEMG no prazo de 15 dias contados da aprovação.

§ 2º O PCA publicado no Portal da Transparência do TCEMG indicará o endereço de acesso no PNCP.

Art. 10. O PCA será remetido, após a aprovação pelo Presidente do Tribunal, à Diretoria de Finanças, para fins de consolidação da proposta orçamentária do próximo exercício financeiro.

Seção III

Da revisão e alteração

Art. 11. O PCA poderá ser revisado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens, nas seguintes hipóteses:

I – no período de 15 de outubro a 15 de novembro do exercício de elaboração, para a sua adequação à proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo;

II – nos 30 dias posteriores à publicação da Lei Orçamentária Anual, para adequação do PCA ao orçamento aprovado para o exercício financeiro; e

III – sempre que houver contingenciamento de recursos ou outro evento que implique a necessidade de revisão do PCA.

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, a proposta de revisão do PCA será consolidada pela unidade coordenadora da contratação, com apoio da Superintendência de Gestão e Finanças e das respectivas unidades demandantes, devendo ser aprovada pelo Presidente do Tribunal nos prazos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 2º O PCA atualizado será republicado na forma prevista no § 1º do art. 9º desta Portaria.

Art. 12. Durante o exercício de execução, o conteúdo do PCA poderá ser alterado, por meio de justificativa aprovada pelo Presidente do Tribunal.

§ 1º Em casos excepcionais, quando a urgência do caso demandar, o PCA poderá ser alterado por decisão motivada pela unidade coordenadora da contratação, a qual deverá ser referendada pelo Presidente do Tribunal no prazo de até 15 dias.

§ 2º O PCA atualizado será republicado na forma prevista no § 1º do art. 9º desta Portaria.

Seção IV

Da execução

Art. 13. A unidade demandante dará início ao processo individual de contratação, no exercício de execução do PCA, encaminhando a demanda à unidade coordenadora da contratação, devidamente instruída e com observância da data estabelecida no cronograma de contratações aprovado.

Parágrafo único. O processo individual de contratação será inaugurado com o DFD já elaborado, além de instruído com termo de referência, relatório CATMAS e, se for o caso, estudo técnico preliminar, anteprojeto ou projeto básico.

Art. 14. A unidade coordenadora da contratação verificará a adequação do processo individual de contratação remetido pela unidade demandante com o PCA aprovado antes de determinar o prosseguimento do processo.

Parágrafo único. A demanda que não constar do PCA não será processada ou poderá ensejar a sua alteração, caso justificada, observado o disposto no art. 12 desta Portaria.

Art. 15. Durante o exercício de execução do PCA, a unidade coordenadora da contratação poderá elaborar relatório referente à possível não efetivação da contratação de itens constantes do PCA até o término do respectivo exercício financeiro.

§ 1º O relatório de que trata o caput será encaminhado à Superintendência de Gestão e Finanças para ciência, podendo ser determinada a adoção de medidas.

§ 2º A contratação planejada e não realizada será justificada quanto ao motivo de sua não consecução, podendo ser incorporada ao PCA referente ao exercício subsequente, desde que observados os prazos e procedimentos previstos nesta Portaria.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pelo Presidente do Tribunal.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.